

개 선

제 목 협상에 의한 계약 평가위원 수수료 지급 기준 수립에 관한 사항

관 계 부 서 △△△△처

내 용

공사 계약담당부서에서 2015년 이후 체결된 계약 중 총 20건의 계약이 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 ‘국가계약법 시행령’) 제43조에 따른 「협상에 의한 계약」 방식으로 체결되었고, 그 중 9건에 대한 제안서 평가 시 내·외부 평가위원을 대상으로 평가위원 수수료가 지급되었다.

< 사안별 평가위원 수수료 지급기준 >

[단위: 천원, 시간(h)]

지급 년도	계약명	지급기준		비고
		내부위원	외부위원	
2015	♣♣♣♣ 유지보수 용역	30/h (사내강사 직원 기준)	200/h 또는 150/h (사외강사 B, C급 기준)	교육훈련규정 강사료지급기준 (2014.8.5.)
2015	○○○ ○○○ 구축 사업	30/h (사내강사 직원 기준)	200/h 또는 150/h (사외강사 B, C급 기준)	"
2015	★★★★★★ 재건축 사업	30/h (사내강사 직원 기준)	200/h 또는 150/h (사외강사 B, C급 기준)	"
2016	▽▽▽▽ ▽▽ 운영 및 유지보수 용역	50/h(1-5h) 또는 30/h(6-10h) (사내강사 직원 기준)	300(3h이하)+50/h(3h초과) (조달청 제안서 평가기준)	교육훈련규정 강사료지급기준 (2015.11.24.)
2017	♠♠♠ 운영 및 유지보수 용역	50/h (사내강사 직원 기준)	200/h 또는 150/h (사외강사 B, C급 기준)	교육훈련규정 강사료지급기준 (2016.12.8.)
2017	♡♡♡♡시스템 유지관리 용역	50/h (사내강사 직원 기준)	200/h (최대 300) (부정청탁금지법 외부강의 등 사례금 기준)	"

2017	2017년도 ♀♀♀ 통합구매 대행 용역	50/h (사내강사 직원 기준)	150/h (사외강사 C급 기준)	"
2018	2018년도 ♂♂♂ 통합구매 대행 용역	50/h (사내강사 직원 기준)	150/h (사외강사 C급 기준)	"
2018	2018년 ■■■■■■■■■■ 대행 용역	-	50/h (사내강사 직원 기준)	"

그런데, 공사 「협상에 의한 계약 체결 기준」은 제안서 평가와 관련하여 내·외부 평가위원회에 대한 수수료 지급 기준을 정하지 않고 있고, 이로 인해 내부 평가위원회에 대한 수수료 지급은 교육훈련규정 강사료 지급기준(사내강사 ‘직원’ 기준)에 의거하여 지급되었으며, 외부 평가위원회에 대한 수수료 지급은 교육훈련규정 사외강사 지급 기준 및 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준, 부정청탁 금지법 외부강의 등 사례금 기준 등에 의거하여 일관되지 않은 다양한 방식으로 지급된 것으로 확인되었다.

그러나, 공사 「교육훈련규정」 제11조(강사료 지급기준)은 교육훈련을 위해 임직원 또는 사외인사를 강사로 위촉한 경우에 소정의 강사료를 지급할 수 있도록 규정하고 있을 뿐, 협상에 의한 계약의 제안서 평가와 관련한 내·외부 평가위원회 수수료 지급 기준을 정한 것이 아니므로 평가담당부서는 명문의 규정이 없는 한 그 운용 목적이 상이한 교육훈련규정을 준용하여 제안서 평가위원회 수수료를 지급할 수 없다고 할 것이다.

또한, 내·외부 평가위원회 수수료 지급은 일관된 기준에 따라 전사 모든 부서에 공평하고 합리적으로 운영되어야 할 것이며, 현행과 같이 내부위원 간 차별을 방

치한다면 그 동안 제안서 평가업무를 부서 고유 업무로 인식하여 대가없이 수행해 온 직원들에게 불합리한 차별을 야기할 수 있고, 외부위원에 대해서도 형평성의 문제를 초래하게 될 것이다.

관련부서 의견

「협상에 의한 계약체결 기준」에 내·외부 평가위원 수수료 지급에 관한 기준을 명시할 예정임.

조치할 사항

△△△처장은 관련규정에 위배되지 아니하는 범위 내에서 내·외부 평가위원 수수료 지급에 관한 기준을 정립하시기 바랍니다. (개선)